

**RECURSO CÍVEL Nº 5093855-36.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

**RECORRIDO:** ROSENILDA MARIA BATISTA (AUTOR)

**DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. PARCELA DE CARÁTER PERMANENTE. ENTENDIMENTO DO STJ FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM ÂMBITO NACIONAL EM RAZÃO DO TEMA 364 DA TNU. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.**

**ACÓRDÃO**

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA UNIAO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Condene a recorrente no pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, remetem-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5093855-36.2024.4.02.5101

510015723990 .V7

**RECURSO CÍVEL Nº 5093855-36.2024.4.02.5101/RJ**

**RELATOR:** JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

**RECORRENTE:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

**RECORRIDO:** ROSENILDA MARIA BATISTA (AUTOR)

**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso interposto pela UNIÃO em face da sentença que julgou procedente o pedido de inclusão do auxílio alimentação na base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

**SENTENÇA**

**Vistos etc.**

*Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95.*

**FUNDAMENTO E DECIDO.**

*A parte autora pretende, em síntese, que o auxílio-alimentação por ela percebido mensalmente seja considerado para fins de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina.*

*Em que pese a existência do PEDILEF n. 5004589-42.2022.4.04.7206/SC, no âmbito do qual discute-se a questão controvertida posta nos autos, qual seja, "definir se o auxílio-alimentação pago aos servidores públicos federais integra a base de cálculo do adicional de um terço de férias", ora pendente de julgamento sob o Tema n. 364, não há determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há motivos para que não se profira sentença.*

*Em várias demandas envolvendo remuneração de servidores públicos, já restou assentado que o auxílio-alimentação possui caráter remuneratório, porquanto paga ao servidor ao longo de toda a sua carreira, até mesmo em ocasiões de férias e licenças, cessando, apenas, com o advento da aposentadoria, razão pela qual sobre a referida rubrica não incide contribuição previdenciária.*

No ponto, consigno que o fato de o auxílio-alimentação não integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária não tem o condão de retirar sua natureza remuneratória, na medida em que somente é excluído da indigitada base de cálculo por não ser incorporada a proventos de aposentadoria.

No sentido do reconhecimento do auxílio-alimentação como verba de caráter remuneratório, seguem os seguintes arestos:

*"REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO NÃO PROVIDOS.*

(...)

6. Em relação ao pleito recursal de que "a base de cálculo para a conversão em pecúnia (dinheiro) da licença-prêmio deve ser a última remuneração percebida pelo servidor, devidamente excluída as verbas de natureza transitória, não se inclui no cômputo o auxílio alimentação ou o abono de permanência, verbas que não serão incorporadas à aposentadoria do servidor.", este não merece prosperar.

7. Conforme o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". Assim, o auxílio-alimentação, o auxílio-saúde e o abono de permanência devem ser incluídos na base de cálculo de conversão das licenças-prêmio em pecúnia, pois integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devidas ao servidor quando em atividade. Precedentes: AgInt no REsp 1953350/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 14/11/2022. AgInt no REsp 1989285/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 18/08/2022. AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 19/12/2018.

8. Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos."

(Apelação/Remessa Necessária, 5121273-51.2021.4.02.5101, TRF, 2ª Região, 5ª Turma, Relator Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, julgado em 25/01/2023, DJe 07/02/2023)

*"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DE LICENÇA-PRÊMIO. NÃO INCLUSÃO DE VANTAGENS DE NATUREZA PRECÁRIA.I- Cinge-se a controvérsia em definir se os valores recebidos sob as rubricas "gratificação por cargo de chefia - DAS" e "adicional de radiação ionizante", que compunham a remuneração do autor na data da aposentadoria, devem ser incluídos na base do cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.II- Vantagens, tais como auxílio-alimentação, auxílio-saúde, abono de permanência, décimo-terceiro salário, adicional de férias, devem ser incluídos na base de cálculo de conversão das licenças-prêmio em pecúnia, pois integram a remuneração do cargo efetivo e possuem natureza permanente, devidas ao servidor quando em atividade.III- As gratificações por atividade especial ou função, que têm natureza propter laborem, e por não integrarem a remuneração do servidor, verbi gratiam, adicionais por atividade insalubre ou perigosa, adicional de trabalho noturno ou por serviço extraordinário, cargos de chefia ou assessoramento não compõem a mencionada base de cálculo.IV- Agravo desprovido."*

(Agravo de Instrumento, 5008961-41.2023.4.02.0000, TRF, 2ª Região, 5ª Turma, Relator Desembargador Federal André Ricardo Cruz Fontes, julgado em 22/04/2024, DJe 30/04/2024)

*"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA E NEM UTILIZADA NA APOSENTADORIA. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA PARTE RÉ NO QUE PERTINE ÀS VERBAS COMPONENTES DA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. REMUNERAÇÃO É O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO, ACRESCIDO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS PERMANENTES ESTABELECIDAS EM LEI (ART. 41 DA LEI Nº 8.112/1990. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E ABONO DE PERMANÊNCIA CONSTITUEM VANTAGENS DE CARÁTER PERMANENTE. O ADICIONAL DE PERICULOSIDADE, O AUXÍLIO-TRANSPORTE E A VERBA "DEC JUD N TRANS JULG - DEV IR" POSSUEM NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO DEVEM COMPOR O CÁLCULO EM QUESTÃO. RECURSO DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUSÃO DAS VERBAS TRANSITÓRIAS."*

(TRF2, Cumprimento de Sentença contra Fazenda Pública (JEF), 5011635-80.2021.4.02.5102, TRF, 2ª Região, 2º Juizado Especial Federal de Niterói, Relatora Juíza Federal Cyntia Leite Marques, julgado em 28/02/2023, DJe 01/03/2023)

Embora a discussão apreciada nos julgados mencionados se refira a outros temas, enquanto a presente demanda se refere à possibilidade de inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina, em todas as lides a solução envolve definir a natureza do auxílio-alimentação.

Considerando que os julgados transcritos reconhecem o caráter perene da rubrica, razão pela qual a mesma deve compor a remuneração do servidor público, a mesma solução é aplicável a casos que envolvam vantagens que utilizem, como base de cálculo, a remuneração do servidor, exatamente como na hipótese dos autos, impondo-se a procedência do pedido da parte autora.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, para condenar a ré a incluir a verba recebida pela parte autora, a título de auxílio-alimentação, na base de cálculo do adicional de um terço de férias e da gratificação natalina, tal como requerido na

*inicial, bem como ao pagamento das diferenças devidas a este título, respeitada a prescrição quinquenal.*

*Ao montante apurado incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, consoante disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, acumulado mensalmente.*

*Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei n. 10.259/2001.*

*Ficam as partes cientes do prazo de dez dias para interposição de recurso.*

*Havendo interposição de recurso tempestivo, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões e, posteriormente, encaminhem-se os autos às Turmas Recursais com as nossas homenagens.*

*Transitada em julgado e mantida a sentença condenatória, intime-se o réu para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, apresentar os cálculos.*

*Em seguida, expeça-se RPV e intemem-se as partes para manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do disposto no art. 11 da Resolução n. 458/2017 do CJF.*

*Não havendo impugnação, requirite-se ao Exmo. Sr. Presidente do TRF da 2ª Região o pagamento, por depósito, bem como a intimação das partes, nos termos da Resolução supramencionada.*

*Com a comunicação do depósito pelo TRF da 2ª Região, intime-se a parte beneficiária para que proceda ao levantamento dos valores junto à instituição bancária, informando a Secretaria o número da requisição do RPV, bem como o número da conta-depósito junto ao banco, salientando que a mesma, de posse das informações acima, deverá comparecer à agência deste município, também munida com os originais da carteira de identidade e do CPF. Caso haja honorários sucumbenciais, intime-se o causídico acerca do depósito efetuado.*

*Oportunamente, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.*

**P.R.I.C.**

No seu recurso, a UNIÃO requer o sobrestamento do processo em razão do Tema 364 da TNU, em que se decidirá se o auxílio alimentação pago aos servidores públicos federais integra a base de cálculo do adicional de um terço de férias. Suscita a prejudicial de prescrição. Defende que o auxílio alimentação não se incorpora à remuneração do servidor, aos proventos de aposentadoria ou à pensão, não constitui salário-utilidade ou prestação salarial *in natura*, não sofre incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público (PSSS) e tampouco se sujeita à tributação. Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o auxílio alimentação destinado aos servidores em atividade não possui natureza remuneratória, mas transitória e indenizatória, motivo pelo qual não é concedido em benefício aos servidores inativos e pensionistas, que ficam impossibilitados de incorporar tais verbas aos seus respectivos proventos. Invoca o teor da Súmula Vinculante nº 55 do STF no sentido de que o direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido formulado.

Apresentadas contrarrazões, o processo foi encaminhado a esta Turma.

## VOTO

Cinge-se a controvérsia em definir se é juridicamente possível a inclusão do auxílio alimentação no cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias de servidor público federal.

Destaco, inicialmente, que a sentença recorrida já determinou que fosse observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

Como sinalado pela recorrente, a matéria que aqui se discute está pendente de julgamento na TNU (Tema 364):

*"Definir se o auxílio-alimentação pago aos servidores públicos federais integra a base de cálculo do adicional de um terço de férias."*

Todavia, considerando que não há determinação para sobrestamento dos processos em âmbito nacional, inexistente fundamento que obstaculize o julgamento da causa por esta Turma.

Pois bem. Conforme os arts. 63, *caput*, e 76, *caput*, da Lei 8.112/1990, a remuneração do servidor é a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias.

Analisando o art. 41 da referida Lei, extrai-se que o conceito de remuneração do servidor público abarca o vencimento do cargo efetivo, acrescido das *vantagens pecuniárias permanentes*.

*Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.*

Se a verba é indenizatória, em princípio não haveria como integrar a remuneração, pois não pode ser tida como permanente, já que suprimível a qualquer tempo. Aliás, este caráter precário é próprio das indenizações.

Eis, a propósito, o teor da norma dos arts. 49 e 50 da Lei 8.112/1990:

*"Art. 49. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:*

*I - indenizações;*

*II - gratificações;*

*III - adicionais.*

**§ 1º As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.**

**§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.**

*Art. 50. As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento."*

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que **o auxílio alimentação compõe a remuneração do servidor** e, portanto, deve ser incluído na base das demais verbas:

*PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. SAÚDE SUPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.*

**1. É firme o entendimento no âmbito desta Corte, no sentido de que a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia deve considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor, como o auxílio-alimentação pago em pecúnia**, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas ao servidor quando em atividade, excluído, contudo, o adicional de insalubridade, por se tratar de verba de natureza transitória. Precedentes.

**2. Agravo interno desprovido.** (AgInt no REsp n. 2.048.543/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

*PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS NÃO GOZADOS E NÃO UTILIZADOS PARA FINS DE APOSENTADORIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - No mérito, quanto à base de cálculo da licença-prêmio, **nos termos da jurisprudência do STJ, as rubricas referentes ao auxílio-alimentação, ao abono de permanência, à gratificação natalina e ao terço de férias, por compor a remuneração do servidor, deverão ser incluídas na base de cálculo** da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Veja-se: AgInt no REsp n. 2.038.360/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.033.139/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023; AgInt no REsp n. 2.018.331/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; AgInt no REsp n. 2.029.722/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.(...) V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.098.659/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)*

*ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em **consonância com o entendimento adotado por esta Corte de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar**. Nesse sentido: REsp. 1.489.904/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25.11.2014, DJe 4.12.2014. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido. (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 475822 2014.00.37722-2, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - PRIMEIRA TURMA, DJE DATA:19/12/2018 :.)*

Logo, levando em conta que o auxílio alimentação é parcela que ostenta caráter permanente que integra a remuneração, outra não pode ser a conclusão de que os valores recebidos a este título devem compor a base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina.

Consequentemente, esta relatoria conclui que a sentença deve ser mantida, já que prestigiou o entendimento do STJ acerca da matéria.

Isso posto, **VOTO POR CONHECER DO RECURSO DA UNIAO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.** Condeno a recorrente no pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes. Com o trânsito em julgado, remetem-se os autos ao Juízo de origem.